

1501303-68.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501303-68.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145908/2022 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto, 2145908 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL VINICIUS ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

GABRIEL VINICIUS ALVES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, traficava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atividade ilícita na qual ele envolveu o adolescente GABRIEL AUGUSTO AMARAL DO PRADO, à época com 17 (dezessete) anos, inimputável com o qual agia em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas; o acusado trazia consigo e guardava 18 (dezoito) porções da substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecido como maconha, pesando 21,970g (vinte e um gramas e novecentos e setenta miligramas); além da quantia de R\$ 165,00 em dinheiro, e, ainda, com o adolescente foram encontradas 12 (doze) cápsulas tipo "ependorfs" contendo substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pesando 2,210g (dois gramas, duzentos e dez miligramas) e a quantia de R\$ 154,00,

em dinheiro.

Narra a denúncia que os policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina no local indicado, conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o adolescente infrator e o acusado em uma praça. Eles, ao avistarem a viatura, assustaram-se, fato que ensejou a abordagem e revista.

Em revista pessoal, lograram encontrar com Gabriel Vinicius, no bolso da blusa, um saquinho contendo 18 porções de maconha e R\$ 165,00 em dinheiro trocado. Com o adolescente encontraram, também no bolso da blusa, um saquinho contendo 12 cápsulas de cocaína e R\$ 154,00 em dinheiro trocado.

Apresentado na audiência de custódia em 30 de maio de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 50/51). Em 07 de junho de 2022 o acusado teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares (págs. 83/84). Pessoalmente notificado (pág. 115), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 129/130) e a denúncia (págs. 79/81), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 24 de junho de 2022, promovida, em seguida, sua citação (pág. 144). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento da causa de aumento previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a fixação da pena em seu mínimo legal, e o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, com a substituição da pena por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 24/27 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 110/112 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecido como maconha, na quantia de 21,970g, acondicionada em 18 invólucros de plástico incolor aderente, além de R\$ 165,00, conforme auto de exibição/apreensão de pág. 23.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Os policiais militares Maicon de Oliveira dos Santos e José Ricardo Miguel de Souza estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, onde duas pessoas foram abordadas. Eles foram abordados e em revista pessoal, nas suas posses foram encontradas drogas e dinheiro.

Gabriel Vinicius Alves da Silva admitiu que tinha a posse das drogas para entregar a terceiras pessoas, era seu primeiro dia e acabou sendo preso; o outro rapaz estava distante, a alguns metros, só o conhece de vista, não sabia que ele também vendia droga.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu

não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792); "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Na mesma situação da observação feita pela polícia, havia também o adolescente Gabriel Augusto, mas com esse foram localizadas porções de cocaína e outros R\$ 154,00.

Embora no contexto os policiais tenham dito que ambos estivessem numa praça, não trouxeram os policiais a informação precisa de que estariam juntos com vínculo, entre um e outro, para que a causa de aumento fosse caracterizada.

Nesse particular, em autodefesa, o acusado tratou de esclarecer que embora conhecesse o adolescente de vista, com ele não estava coatuando na venda da droga, sendo, portanto, de rigor acolher tal autodefesa, noticiando-se que não se desincumbiu a acusação do ônus da prova de demonstrar que haveria o vínculo entre o adolescente e o aqui imputável, os policiais foram silentes nesse aspecto.

Ainda, em prol da tese da defesa, há a circunstância de as espécies de drogas eram diferentes entre um e outro, nada havendo, portanto, a indicar que Gabriel, aqui sob julgamento, estivesse coatuando ou envolvendo o adolescente Gabriel Augusto, que perante a Vara da Infância e Juventude, conforme breve consulta ao sistema judicial, recebeu remissão pelo fato aqui apurado (autos n. 1503005-24.2022.8.26.0506).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento.

Desta forma, caracterizado o crime de tráfico de drogas, na forma como descrita na fundamentação, afastada a causa de aumento, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes a menoridade e a confissão, as quais não serão computadas em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do

agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, à vista da primariedade e montante da pena imposta, o regime prisional será o da modalidade aberto, sujeito às condições de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena (artigo 115, caput, da Lei de Execução Penal) e ainda das demais condições previstas nos incisos I a IV, do precitado dispositivo legal.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência, condeno GABRIEL VINICIUS ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESP's, a título de custas.

Presumida a origem ilícita em decorrência do tráfico de drogas, diante da inexistência de demonstração em sentido contrário, decreto o perdimento do numerário apreendido em posse do acusado (R\$ 165,00).

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA